

Beschwerde wegen Immissionen

Beanstandung übermässiger Lärmeinwirkung — Beispiel

Betroffene Partei	Familie Huber, 4500 Solothurn
Kanton	Solothurn
Verursacher	Nachbargrundstück, Werkstattbetrieb im Wohngebiet
Art der Störung	Regelmässiger Maschinenlärm werktags 06:00–07:00 und 20:00–22:00 Uhr

Die Familie Huber wird seit mehreren Wochen durch Maschinenlärm aus einer benachbarten Hobbywerkstatt ausserhalb der üblichen Ruhezeiten gestört und hat dies bereits mündlich erfolglos angesprochen.

Rechtliche Einordnung

Nachbarn müssen ortsübliche Einwirkungen dulden, nicht aber **übermässige** Immissionen. Massgebend sind u. a. Häufigkeit, Intensität und Tageszeit. Regelmässiger Lärm ausserhalb üblicher Ruhezeiten spricht für Übermässigkeit — die konkrete Grenze ist einzelfallabhängig und ggf. durch die Gemeinde/Polizei zu beurteilen.

Entwurf: Beschwerdeschreiben

An die Nachbarschaft, [Adresse]

Betreff: Übermässige Lärmimmissionen aus Ihrer Werkstatt

Sehr geehrte Familie [...]

Wir werden seit einigen Wochen regelmässig, insbesondere morgens vor 07:00 Uhr und abends nach 20:00 Uhr, durch Maschinenlärm aus Ihrer Werkstatt erheblich gestört. Wir bitten Sie höflich, aber bestimmt, die Nutzung auf die üblichen Ruhezeiten zu beschränken. Sollte innert 14 Tagen keine spürbare Besserung eintreten, sehen wir uns gezwungen, die Gemeindeverwaltung bzw. die Schlichtungsstelle einzuschalten.

Freundliche Grüsse, Familie Huber

Praktische Hinweise

- Ein Lärmprotokoll mit Datum/Uhrzeit/Dauer stärkt die Position erheblich.
- Das Gespräch sachlich und nachbarschaftlich halten — die Beziehung bleibt meist bestehen.
- Bei Nichtbesserung: Gemeinde/Polizei oder Schlichtungsbehörde einschalten.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).